คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๓๘/๒๕๖๗

นาย อ โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลยที่ ๑

บริษัท ข จำกัด จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗, ๒๓

เรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรมจึงฟ้องบังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของนายจ้าง เมื่อจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่บริหารจัดการจ่ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” บริษัท ข จำกัด ได้รับอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและรับบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๗,๐๕๔ บาท โจทก์เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำเลยที่ ๒ ส่งเงินเข้ากองทุนนับแต่เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ปกปิดข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสะสมในส่วนของโจทก์เป็นเงิน ๙๖,๙๔๙ บาท ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างวันลาป่วย และค่าชดเชย พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย และค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์และมีคำวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานแล้วว่าโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๙๔,๓๐๔ บาท และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ ๙๖,๙๔๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ออกประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอความร่วมมือไม่รับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลในครอบครัว แต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์สังสรรค์กับเพื่อนอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ ต่อมาโจทก์ทราบว่าเพื่อร่วมสังสรรค์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรู้ว่าตนเองตกเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่โจทก์กลับปกปิดข้อเท็จจริง และเข้าทำงานกะดึกของวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตกเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง จำเลยที่ ๑ ชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ ด้วยเหตุฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ส่งเงินสมทบของโจทก์และผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว จึงไม่มีหน้าที่จ่ายอีกต่อไป ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ และโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน จำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่กองทุนที่มีความรับผิดตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามฟ้อง และตามสัญญามอบหมายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งชื่อของสมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภายใน ๑๐ วัน เมื่อโจทก์สิ้นสภาพสมาชิก ด้วยเหตุที่โจทก์ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกระทำฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบตามข้อบังคับกองทุน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๙๔,๓๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของนายจ้าง ๗๘,๐๘๕.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย และไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงาน ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๑๗,๐๕๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ออกประกาศขอความร่วมมือพนักงานไม่รับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลในครอบครัว ต่อมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์ได้แจ้งผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่จำเลยที่ ๑ ทราบ และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อนโจทก์แจ้งว่าเพื่อนที่ร่วมสังสรรค์ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่โจทก์กลับไม่แจ้งหัวหน้างาน โจทก์ยังคงเข้าปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้พนักงานของจำเลยที่ ๑ เป็นกลุ่มเสี่ยง จากนั้นวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุขัดคำสั่ง ต่อมา โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาแล้วมีคำสั่ง ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย ๕,๑๑๒ บาท และค่าชดเชย ๑๗๐,๕๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีฟังได้ว่า โจทก์นั่งรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลในครอบครัว ต่อมาน้องชายโจทก์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งขณะนั้นโจทก์ไม่ได้ตระหนัก ต่อมาเมื่อโจทก์ทบทวนแล้วจึงได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้วแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ทราบทันที เมื่อจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และแม้จำเลยที่ ๒ จะมิใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จำเลยที่ ๑ และโจทก์ร่วมกับลูกจ้างคนอื่นจัดตั้งขึ้นก็ตาม แต่ได้ความว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการกองทุนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์มิได้กระทำผิด และโจทก์ได้รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ในส่วนของตนเองแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิรับเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้าง ที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๒ กรณีจึงฟังได้ว่า บริษัท ข จำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ บัญญัติว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็นนิติบุคคล” และมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนและตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๓/๑ โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียว

ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิก” โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็น ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ และอัตราดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา